

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5265/2534

นาง พรรรัตน์ โลว์ศิลารักษ์ หรือ สุริยบุรพ
กุล

โจทก์

นาง พรรรัตน์ โลว์ศิลารักษ์ หรือ สุริยบุรพ
กุล

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ผู้คัดค้าน
นาย สม ฤทธิ์ หรือ สัมฤทธิ์ สุริยบุรพ กุล

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146

การยื่นคำร้องต่อศาลตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 146 ต้องเป็นเรื่อง que ผู้ร้อง ยกขึ้นอ้างร้องขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องจะยกประเด็นเรื่องอื่นขึ้นมากล่าวอ้างในคำร้องคัดค้านไม่ได้เพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้วินิจฉัยและมีคำสั่งใน ประเด็นดังกล่าว.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) เด็ดขาด ต่อมาผู้ร้องเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอให้

ดำเนินการเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 769 ระหว่างนางสาวมณฑา หรือสมจิตต์ผู้โอนและนายพงษ์ศักดิ์ ผู้รับโอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอให้ มีคำสั่งเพิกถอนการโอนหรือมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อ เพิกถอนการโอนที่ดินแปลงดังกล่าว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลคัดค้าน คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ข้อเท็จจริงได้ความว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งเนื่องมาจากผู้ ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามคำร้องลงวันที่ 21 กันยายน 2531ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.7 โดยมีข้อความในคำร้องว่า ลูกหนี้ได้จดทะเบียน ขายที่ดินแปลงพิพาทให้แก่นางสาวมณฑาซึ่งเป็นสามีภรรยาอันเป็นการซื้อขายโดย ไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทน ต่อมาเมื่อวันที่ 10กรกฎาคม 2529 นางสาวมณฑา โอนขายที่ดินพิพาทให้แก่นายพงษ์ศักดิ์เป็นการซื้อขายโดยไม่ชอบเพราะลูกหนี้สามี มิได้ให้ความยินยอมด้วยจึงขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนเพื่อขอเพิกถอน

การโอนที่ดินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งตามรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ 21 กันยายน 2531 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ค.2ว่า ไม่ปรากฏว่าลูกหนี้กับนางสาวมณฑาเป็นสามีภรรยากัน การโอนที่พิพาทให้แก่กันน่าเชื่อว่ามีได้เป็นสามีภรรยากันมาก่อน แม้จะปรากฏหลักฐานว่าใน พ.ศ. 2526 ลูกหนี้และนางสาวมณฑามีบุตรด้วยกัน (ตามสูติบัตรเอกสารหมายเลข ร.1) ก็ไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่าก่อนหน้านี้นี้ลูกหนี้และนางสาวมณฑาจะเป็นสามีภรรยากันหรือไม่ นางสาวมณฑาจึงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทแต่ผู้เดียว จึงโอนให้แก่นายพงษ์ศักดิ์ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องต่อศาลคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าว เห็นว่า ตามคำร้องของผู้ร้องที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นการขอให้เพิกถอนการโอนตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งจะต้องเป็นการโอนภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย เมื่อปรากฏว่าลูกหนี้โอนที่พิพาทให้แก่นางสาวมณฑาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 และผู้ร้องเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 นับแต่วันโอนจนถึงวันฟ้องเกินกว่า 3 ปีแล้ว ประกอบกับได้ความว่า ลูกหนี้และนางสาวมณฑามีได้สมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย และได้ความต่อไปเพียงว่าลูกหนี้กับนางสาวมณฑามีบุตรด้วยกันใน พ.ศ. 2526 เท่านั้นก่อนหน้านั้นจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรหรือไม่ไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงคงฟังได้เพียงว่าลูกหนี้โอนที่พิพาทให้นางสาวมณฑาไปกรรมสิทธิ์จึงเป็นของนางสาวมณฑา ส่วนการโอนจะมีค่าตอบแทนและเป็นการโอนโดยสุจริตหรือไม่ไม่จำต้องวินิจฉัย เพราะเมื่อปรากฏว่าการโอนนั้นเกินกว่า 3 ปี ก่อนมีการฟ้องขอให้ล้มละลายแล้ว ก็ไม่อาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ได้อยู่แล้ว เมื่อฟังว่าที่พิพาทเป็นของนางสาวมณฑา การโอนระหว่างนางสาวมณฑาและนายพงษ์ศักดิ์ต่อมาจึงมิใช่การโอนระหว่างลูกหนี้กับนายพงษ์ศักดิ์ จะขอให้เพิกถอนการโอนตามมาตรา 114 แห่ง

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ก็ไม่ได้เช่นกัน คำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลว่า การที่ลูกหนี้โอนกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทให้แก่นางสาวมณฑาเป็นการแสดงเจตนาหลงโดยสมรู้ร่วมคิดกัน มิได้มีเจตนาที่จะผูกพันกันตามเจตนาที่แสดงออกมา การซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นของลูกหนี้แต่ผู้เดียวนั้น มิใช่เรื่องที่ผู้ร้องยกขึ้นอ้างร้องขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งกล่าวแต่เพียงว่าการโอนระหว่างลูกหนี้และนางสาวมณฑาเป็นการโอนโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทนเท่านั้น จึงเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกัน ผู้ร้องจะกลับยกประเด็นอื่นขึ้นมากล่าวอ้างในคำร้องคัดค้านคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้ เพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้วินิจฉัยและมีคำสั่งในประเด็นดังกล่าว คำร้องของผู้ร้องในประเด็นนี้จึงขัดต่อมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาในประเด็นดังกล่าวจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาจึงเห็นพ้องด้วยในผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เท่านั้น..."

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-ยงยุทธ ธารีสาร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น